



PUTUSAN

Nomor 7214 K/Pid.Sus/2026

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak;**
Tempat Lahir : Tulungagung;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/6 November 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kembangan, RT 01 RW 01, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 473 Ayat (2) *b juncto* Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 7214 K/Pid.Sus/2026



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 415 huruf b *juncto* Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 18 Februari 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak bersetubuh dengannya yang dilakukan secara berlanjut", melanggar Pasal 473 Ayat (4) *juncto* Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Anak ditahan dan Pelatihan Kerja/Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Bina Remaja Blitar selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cardigan lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tanktop warna hitam;
 - 1 (satu) buah rok pramuka panjang warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif kupu-kupu;
 - 1 (satu) buah bra warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 7214 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tlg tanggal 25 Februari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan Anak untuk ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar yang beralamat Jalan Bali Nomor 76, Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur;
6. Menjatuhkan pula pidana pelatihan kerja kepada Anak tersebut diatas, berupa kewajiban mengikuti program Pelatihan Kerja/Rehabilitasi Sosial di Panti Sosial Bina Remaja Blitar selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah cardigan lengan panjang warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah tanktop warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah rok pramuka panjang warna cokelat;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif kupu-kupu;
 - e. 1 (satu) buah bra warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban Vimbi Aulia Bunga Citra Kumala;

8. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 6/PID.SUS-Anak/2026/PT SBY tanggal 17 Maret 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 7214 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tlg tanggal 25 Februari 2026 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pelatihan kerja yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan terhadap Anak";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
 5. Memerintahkan Anak untuk ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar yang beralamat jalan Bali No.76, Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah cardigan lengan panjang warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah tanktop warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah rok pramuka panjang warna cokelat;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif kupu-kupu;
 - e. 1 (satu) buah bra warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tlg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 April 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung sebagai Pemohon Kasasi, yang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 7214 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 15 April 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah diucapkan pada tanggal 17 Maret 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 15 April 2026;

Menimbang bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama setelah tanggal 2 Januari 2026, maka menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa sebelum Hakim Kasasi Anak mempertimbangkan materiil perkara *a quo*, maka Hakim Kasasi Anak akan mempertimbangkan syarat formil perkara *a quo* tersebut sebagaimana dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan Pasal 298 Ayat (5) dan dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa sidang pembacaan putusan dihadiri oleh Terdakwa dan/atau Penuntut Umum, baik secara langsung maupun secara elektronik, dan isi petikan putusan diumumkan melalui laman sistem informasi pengadilan pada hari putusan diumumkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan Pasal 300 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu dibacakan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 7214 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2026/PN Tlg dan diputus pada tanggal 25 Februari 2026, dan terhadap perkara *a quo* telah dilakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan register Nomor 6/PID.SUS-Anak/2026/PT SBY dan diputus pada tanggal 17 Maret 2026;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ke Mahkamah Agung pada tanggal 15 April 2026, sedangkan perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 17 Maret 2026, akan tetapi berdasarkan Pasal 300 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana maka batas waktu pengajuan Upaya hukum kasasi dihitung sejak tanggal Putusan Pengadilan Tinggi tersebut diucapkan, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari sejak Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya diucapkan. Dengan demikian, memori kasasi terlambat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 301 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Tuntutan Penuntut Umum tidak diterima, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Anak;

Mengingat Pasal 298 Ayat (5) dan Ayat (6) *juncto* Pasal 300 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 7214 K/Pid.Sus/2026



M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TULUNGAGUNG** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **11 Mei 2026** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim kasasi Anak tersebut serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.